

[별표 1] <개정 2008.10.31>

화물자동차운송사업의 허가기준(제13조관련)

| 업종<br>구분      | 일반화물자동차<br>운송사업                                                                  | 개별화물자동차<br>운송사업                                                              | 용달화물자동차<br>운송사업                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 허가기준<br>대수    | ○1대 이상                                                                           | ○1대                                                                          | ○1대 이상                                                                                                                                                                                                                                     |
| 최저자본금         | ○1억원(소유대수가<br>2대 이상인 경우에<br>한한다)                                                 | 없음                                                                           | ○5천만원(소유대수<br>가 2대 이상인 경<br>우에 한한다)                                                                                                                                                                                                        |
| 사무실 및 영<br>업소 | ○영업에 필요한 면적<br>(소유대수가 2대<br>이상인 경우에 한한<br>다)                                     | 없음                                                                           | ○영업에 필요한 면적<br>(소유대수가 2대<br>이상인 경우에 한한<br>다)                                                                                                                                                                                               |
| 최저보유차<br>고면적  | 화물자동차 1대당 해<br>당 화물자동차의 길이<br>와 너비를 곱한 면적                                        | 해당 화물자동차의 길<br>이와 너비를 곱한 면<br>적                                              | 화물자동차 1대당 당<br>해 화물자동차의 길이<br>와 너비를 곱한 면적.<br>다만, 주사무소가 있<br>는 특별시·광역시·<br>시 또는 군의 주차 여<br>건과 교통상황 등을<br>종합적으로 고려하여<br>소유대수가 1대인 용<br>달화물자동차 운송사<br>업자에 대하여 차고지<br>를 설치하지 아니하도<br>록 해당 지방자치단체<br>의 조례로 정한 경우<br>에는 차고지를 설치하<br>지 아니할 수 있다. |
| 화물자동차<br>의종류  | ○최대적재량 5톤 이<br>상의 「자동차관리<br>법」에 의한 화물자<br>동차(이사화물의 운<br>송을 위한 「자동차<br>관리법」에 의한 최 | ○최대적재량 1톤 초<br>과 5톤 미만의<br>「자동차관리법」에<br>의한 화물자동차<br>○「자동차관리법」에<br>의한 중형 특수자동 | ○최대적재량 1톤 이<br>하의 「자동차관리<br>법」에 의한 화물자<br>동차<br>○「자동차관리법」에<br>의한 경형 및 소형                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <p>대적재량 5톤의 뱅형 또는 특수용도형 화물자동차와 이사화물의 운송을 위한 고정식 사다리형장비를 갖춘 「자동차관리법」에 의한 최대적재량 5톤 이상의 화물자동차를 제외한다)</p> <p>○ 「자동차관리법」에 의한 대형 특수자동차(이사화물의 운송을 위한 고정식 사다리형장비를 갖춘 「자동차관리법」에 의한 대형 특수자동차를 제외한다)</p> <p>○ 「자동차관리법」에 의한 2대 이상의 화물자동차 또는 특수자동차(용달화물자동차운송사업용 화물자동차 또는 특수자동차만으로 이루어진 경우에는 제외한다)</p> | <p>차</p> <p>○이사화물의 운송을 위한 「자동차관리법」에 의한 최대적재량 5톤의 뱅형 또는 특수용도형 화물자동차</p> <p>○이사화물의 운송을 위한 고정식 사다리형장비를 갖춘 「자동차관리법」에 의한 최대적재량 1톤 초과 화물자동차</p> <p>○이사화물의 운송을 위한 고정식 사다리형 장비를 갖춘 「자동차관리법」에 의한대형 특수자동차</p> | <p>특수자동차</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

#### 비고

1. 허가를 받고자 하는 자가 운송주선사업자인 경우에는 허가기준에 적합한 자본금과 사무실을 확보한 것으로 본다.
2. 차고는 자기소유이어야 한다. 다만, 다음 각목의 1에 해당하는 경우 전용사용부분은 이를 자기소유로 본다.

- 가. 화물터미널 또는 「유통단지개발촉진법」에 의한 유통단지안의 주차장소를 차고로 사용하는 계약을 체결하는 경우
- 나. 국가 또는 지방자치단체가 관리·운영하는 토지를 차고지로 사용하는 경우
- 다. 1년 이상 장기운송계약을 체결하여 화주가 소유 또는 사용하는 주차장(주차장법에 의한 부설주차장중 법정대수를 초과하는 분에 한한다)을 차고지로 사용하는 경우
- 라. 타인소유토지(차고지를 포함한다)를 1년 이상 장기임대하여 차고지로 사용하는 경우
- 마. 창고·판매·제조업 등 수송수요를 유발하는 사업을 겸업하는 운송사업자가 수송수요를 유발하는 사업을 영위하는데 필요한 주차장을 차고지로 사용하는 경우

바. 창고사업자인 화주와 1년 이상 장기운송계약을 체결하여 그 창고사업자가 소유 또는 사용하는 주차장을 차고지로 사용하는 경우

3. 최저보유차고면적기준을 산정함에 있어서 견인자동차와 피견인자동차는 이를 연결한 상태에서 자동차의 길이와 너비를 곱한 면적을 해당 면적으로 한다. 다만, 피견인자동차를 세워서 보관할 수 있는 시설과 장비를 갖춘 경우에는 실제 소요면적을 해당 면적으로 한다.
4. 화물자동차에 대한 일상적인 점검·정비시설 또는 세차시설 등 차고부대시설이 설치된 면적은 이를 차고면적에 산입하지 아니한다. 다만, 자동차정비업을 겸업하고 있는 경우에는 당해 정비업에 지장이 없는 범위안에서 정비업에 사용되는 차고시설을 위 표에 의한 차고기준면적으로 인정할 수 있다.
5. 화물자동차소유대수가 1대인 운송사업자가 자기소유외의 주차장·차고시설 등을 6월 이상 전용으로 사용하는 계약을 체결한 경우에는 위 기준에 적합한 것으로 본다.
6. 「주차장법 시행규칙」 제2조의 규정에 의한 자주식주차장 및 기계식주차장과 건축법령에 의한 용도가 주차장인 건축물을 용달화물자동차운송사업의 차고지로 사용하고자 하는 경우에는 개별주차구획 및 그 연면적을 기준으로 하여 최저보유차고면적기준을 적용한다. 이 경우 차고로 사용하는 주차장은 「주차장법」 제19조의6 내지 제19조의10의 규정에 의한 안전도인정·사용검사 및 정기검사를 받아야 한다.
7. 관할관청은 당해 지역의 운송사업자의 경영실태에 비추어 보아 필요하다고 인정되는 때에는 보유차고면적기준을 위 표에 의한 기준면적의 2분의 1의 범위 안에서 감경할 수 있다.
8. 업종별 화물자동차의 종류를 적용함에 있어서 「자동차관리법」에 의한 화물자동차 또는 특수자동차가 구조변경된 경우 화물자동차 또는 특수자동차의 유형은 구조변경후의 유형을 기준으로, 최대적재량은 구조변경전의 최대적재량을 기준으로 한다.